PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

OFICIO Nº 39/2026

Pinhalzinho, 15 de abril de 2026.

Em resposta ao quanto solicitado através do Pedido de Informação nº 09/2026, referentes informações sobre apontamentos fiscais constantes em relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referentes à execução orçamentária do exercício de 2025, segue em anexo resposta do Chefe de Seção de Planejamento.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
em 15 / 04 / 2026
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

Exmo Sr.
José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO

RESPOSTA N° 09/2026

Aos excelentíssimos srs. Vereadores.

Assunto: Resposta ao pedido de informação n° 09/2026 "Informações sobre apontamentos fiscais constantes em relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referentes à execução orçamentária do exercício de 2025".

Venho, respeitosamente responder a indagação proposta pelos vereadores, Rita de Cassia Aparecida Faria, Antônio Donizete da Silva, Pedro Gomes Franco Filho, Wagner José Franco de Godoi, Helber Henrique de Araújo, Dirce Destro Moreira de Oliveira, José Ricardo Kiota, José Vitor Alcântara e Murilo Cenciani Franco no pedido de informação n° 09/2026:

"Tornado público os relatórios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no âmbito do Processo TC 6130/989/24, que apontou situações relacionadas à gestão fiscal e à execução orçamentária do exercício de 2025, em especial o fato de que a receita realizada ficou abaixo da previsão orçamentária, bem como a ocorrência de déficit na execução orçamentária, uma vez que as despesas liquidadas superaram as receitas arrecadadas no período analisado, atingindo percentual superior ao limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal, questiona-se:

1. *Quais os motivos que justificam o déficit na execução orçamentária, no qual as despesas superaram as receitas em R$ - 6.446.770,76?*

2. *Qual é a situação atual dos restos a pagar do Município, especificando os valores processados e não processados, bem como as medidas adotadas para sua redução?*

3. *Quais providências estão sendo adotadas pela Administração Municipal para a correção deste apontamento?".*

Para prestar os esclarecimentos cabíveis, nos seguintes termos.

Em atenção ao Pedido de Informação n° 09/2026, formulado por esta Casa Legislativa, que versa sobre apontamentos constantes em relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativos à execução orçamentária do exercício de 2025, a Administração Municipal vem, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos, pautados nos princípios da legalidade, transparência, responsabilidade fiscal e continuidade dos serviços públicos:

I. DA FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS EM RELAÇÃO À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2025 foi regularmente aprovada no exercício de 2024, sob responsabilidade da gestão anterior.

No entanto, já no período de transição governamental, foram identificados indícios de que a previsão de receitas constante da peça orçamentária se encontrava superestimada, em desconformidade com a série histórica de arrecadação do Município e com a capacidade real de ingresso de receitas.

Tal cenário foi tempestivamente levado ao conhecimento do Poder Legislativo, em audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, realizadas em 2025, em observância ao art. 9º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ocasião em que se alertou para a possibilidade concreta de frustração de receitas.

Ressalta-se que, conforme a sistemática constitucional e legal vigente, no primeiro exercício de mandato a Administração executa orçamento elaborado pela gestão anterior, não sendo possível promover alterações estruturais na estimativa de receitas já aprovada, senão por meio dos instrumentos legais cabíveis.

Assim, a frustração de receitas verificada decorreu de fatores alheios à atuação direta da atual gestão na fase de planejamento, evidenciando divergência entre a previsão orçamentária e a efetiva arrecadação.

É importante destacar que a avaliação realizada pelo Tribunal de Contas acerca da execução orçamentária se dá sob uma perspectiva consolidada, abrangendo as despesas tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo Municipal.

Conforme se verifica no quadro constante do último relatório emitido pela Corte de Contas, a análise apresentada reflete a situação global do Município, considerando, portanto, as despesas da Prefeitura e da própria Câmara Municipal, a saber:

Receitas Realizadas :	R$ 90.629.728,05	
Despesas Liquidadas até o Período	R$ 97.076.498,81	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ -6.446.770,76	-7,1133%

Contudo, faz-se necessário observar que, no montante relativo às despesas liquidadas no período analisado, encontram-se incluídas as despesas executadas pelo Poder Legislativo, o que impacta diretamente o resultado consolidado apontado.

Nesse sentido, ao se proceder à análise segregada das contas, conforme também demonstrado no próprio relatório do Tribunal de Contas, verifica-se a situação específica da Prefeitura Municipal, a qual apresenta cenário distinto daquele evidenciado na consolidação geral:

5.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO

Receitas Realizadas	R$ 99.904.451,18
Deduções da Receita	R$ 9.274.723,13
Despesas Liquidadas	R$ 94.501.139,95
Repasse de Duodécimos	R$ 2.916.000,00
Devolução de Duodécimos	R$ 825.785,62
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R$ 0,00
Resultado da Execução Orçamentária	**R$ -5.961.626,28**

O Resultado da Execução Orçamentária foi apurado com base nos empenhos liquidados.

Tal distinção é relevante para a adequada compreensão dos dados, permitindo uma avaliação mais precisa da execução orçamentária.

II. DO DÉFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A) DOS FATORES DETERMINANTES DO DÉFICIT

O déficit orçamentário apurado, no montante de R$ 6.446.770,76, deve ser analisado à luz do contexto global da execução orçamentária, não podendo ser interpretado de forma isolada.

Contribuíram para sua ocorrência:

1. Frustração de receitas, decorrente da superestimação da LOA;
2. Execução de despesas obrigatórias e essenciais, necessárias à manutenção da Administração Pública e ao atendimento da população; e
3. Necessidade de regularização de serviços públicos essenciais, que se encontravam em situação precária no início da gestão.

A Administração Municipal adotou postura responsável ao priorizar despesas de caráter continuado e indispensável, tais como:

- Aquisição de medicamentos e insumos na área da saúde;
- Manutenção e adequação de unidades escolares;
- Conservação de vias públicas e estradas; e
- Garantia da continuidade de serviços públicos essenciais.

Importante destacar que tais despesas encontram respaldo no princípio da continuidade do serviço público e na obrigação constitucional de atendimento às demandas básicas da população.

B) DA GESTÃO DOS RESTOS A PAGAR

A Administração Municipal tem adotado medidas efetivas e contínuas voltadas à redução do passivo financeiro, em estrita observância às normas legais e aos princípios da responsabilidade na gestão fiscal.

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda e demais setores técnicos envolvidos, cumpre informar que as indagações realizadas no referido pedido de informação refere aos valores relativos aos restos a pagar serão encontradas de forma mais detalha

no endereço eletrônico https://transparencia.tce.sp.gov.br/sites/default/files/dados/planilhas/restos/pinhalzinho-2025.zip, tendo em vista a morosidade de levantamento de dados que constam de formar digital e publica.

Ressalta-se que a disponibilização dessas informações em fonte oficial reforça o compromisso da Administração com a transparência e a publicidade dos atos de gestão.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que o princípio da publicidade não impõe à Administração o dever de fornecer informações em qualquer formato ou circunstância, especialmente quando já disponíveis em meio oficial e acessível ao público em geral.

Nesse sentido:

"A publicidade dos atos administrativos há de ser observada de forma compatível com os meios legítimos disponibilizados pela Administração Pública, não podendo ser convertida em instrumento de tumulto ou de paralisação do serviço público." (STF – MS 25.527/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.05.2006).

Por fim, destaca-se que os pagamentos vêm sendo realizados com base em planejamento financeiro responsável, observando-se a ordem cronológica e sem prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais.

C) DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA REEQUILÍBRIO FISCAL

A Administração Municipal vem implementando medidas contínuas e estruturadas voltadas ao reequilíbrio das contas públicas, desde o início do segundo semestre de 2025, dentre as quais se destacam:

- Monitoramento permanente da arrecadação e do comportamento das receitas;
- Contenção e racionalização de despesas não essenciais;
- Priorização de gastos obrigatórios e vinculados;
- Planejamento financeiro com foco na redução do passivo;
- Adoção de medidas de incremento da arrecadação própria;
- Busca de recursos estaduais e federais, por meio de emendas e convênios;
- Adequação da execução orçamentária à realidade fiscal do Município.

Tais medidas estão alinhadas com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere à gestão equilibrada das finanças públicas.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da execução orçamentária do exercício de 2025 deve considerar o contexto de transição administrativa, a superestimação da receita prevista na lei orçamentária e a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SEÇÃO DE PLANEJAMENTO

A atual gestão tem atuado de forma transparente, responsável e proativa, adotando medidas concretas para correção dos apontamentos e recomposição do equilíbrio fiscal, conforme demonstrado pelos dados apresentados.

Assim, permanecemos à disposição de Vossas Excelências, com os canais de diálogo abertos, certos de que a colaboração entre os Poderes constitui a base de uma gestão pública transparente, eficiente e democrática.

Sem mais para o momento, aproveito da oportunidade para renovar protestos de real estima e distinta consideração.

Pinhalzinho, 15 de abril de 2026.

Leodécio Alves de Lima Filho

CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO